PHẦN II: Tình huống

Câu 1 (1.0đ)	Theo đề bài thì luật sư An đã thấy giữa anh Hà và chị Loan có những bất đồng về vấn đề tài sản, nhưng luật An lại tư vấn cho họ: luật sư An sẽ bảo vệ một người là chị Loan, đồng thời luật sư lại phân công cho luật sư Tường là luật sư của văn phòng luật sư X bảo vệ cho anh Hà. Việc làm của luật sư An là trái pháp luật. Vì: - Vi phạm điểm a K.1Đ.9 LLS : "Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng vụ việc" - Vi phạm Qui tắc 11.2.3 : "Luật sư trong cùng một tổ chức hành nghề không đồng thời nhận vụ việc của khách hàng có quyền lợi đối lập"	1.0 đ
Câu 2 (2đ)	Việc luật sư tư vấn cho chị Loan nếu muốn được hưởng phần nhiều hơn trong khối tài sản thì cần bỏ ra tờ giấy mua nhà trước và tìm những người đã bán nhà trước đây nhờ họ xác nhận lại việc bán nhà lúc đầu cho cha mẹ chị, sau đó cha mẹ chị chỉ nhờ hai vợ chồng đứng tên hộ mà thôi. Việc luật sư An tư vấn cho chị Loan như vậy là hành vi phạm pháp luật Vì: - Vi phạm điểm bK1Đ.9 Luật LS . " Cố ý cung cấp tài liệu, vật chứng giả sai sự thật, xúi dục đương sự khai sai sự thật" - Vi phạm Qui tắc 14.1 " Chủ động xúi giục khách hàng thực hiện những hành vi trái pháp luật" - Vi phạm Qui tắc 24.2 "cung cấp thông tin tài liệu làm căn cứ mà luật sư biết rõ sai sự thật, hướng dẫn khách hàng tạo thông tin, tài liệu chứng cứ sai sự thật nhằm mục đích lừa dối cơ quan tố tụng" Nếu là Luật sư để bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho khách hàng của mình tôi sẽ không làm như vậy . Vì đó là những hành vi trái với qui định của Luật Luật sư và trái với Qui tắc đạo đức và ứng xử của nghề LS .	0,25 1,5 0,25
Câu3 (1đ)	- Việc luật sư An mượn Loan 300 triệu đồng thì đó là quan hệ dân sự. Vì vậy, đề nghị của chị Loan sẽ không được đoàn luật sư thành phố H giải quyết. - Hướng giải quyết: chị Loan có thể khởi kiện luật sư An bằng một vụ kiện dân sự tại tòa án nơi có văn phòng của luật sư An hoạt động hoặc nơi cư trú của luật sư An.	0,5 0,5
Câu 4 (1 đ)	Với các tình huống bổ sung trên thì luật sư An vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư	1

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn

Scanned with CamScanner